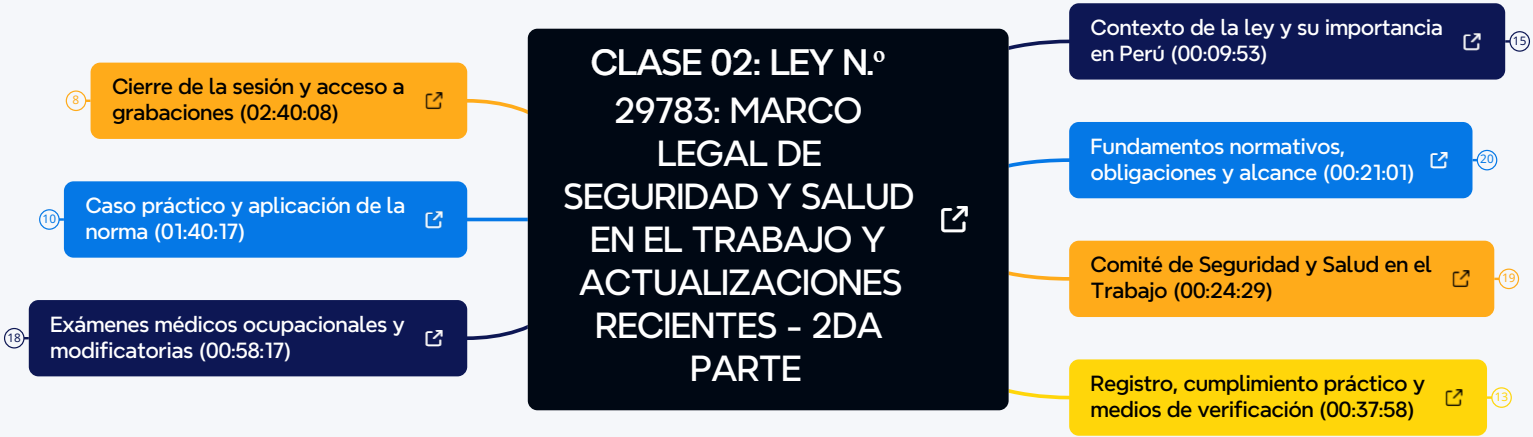
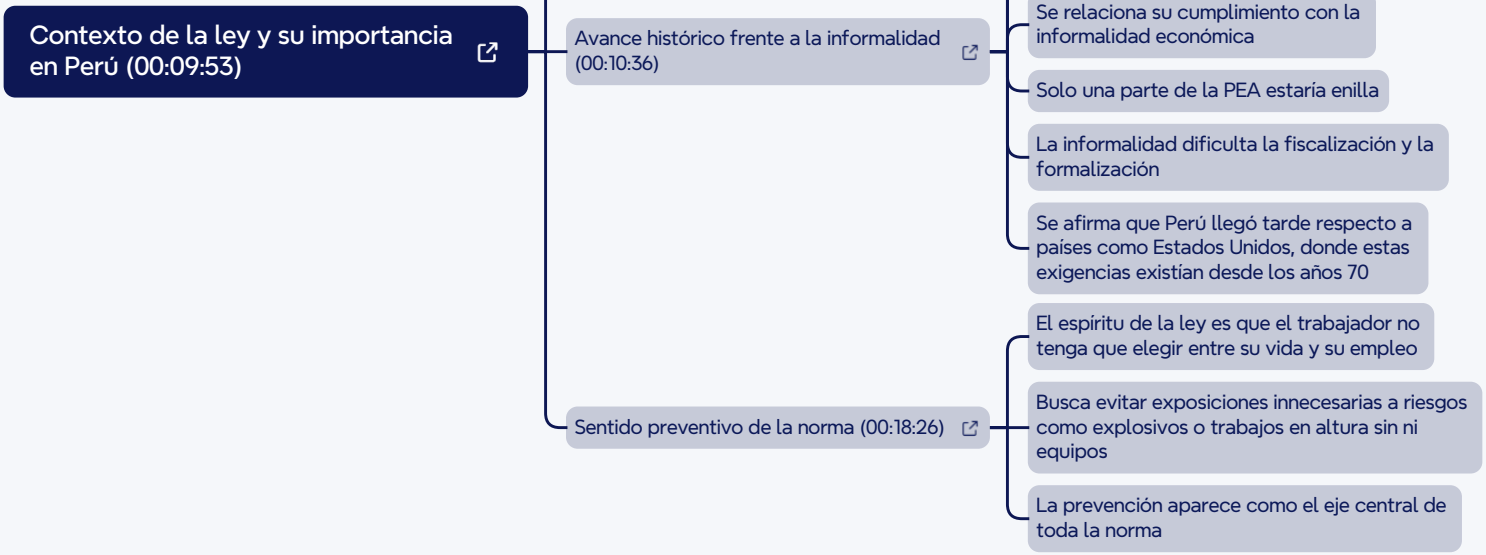
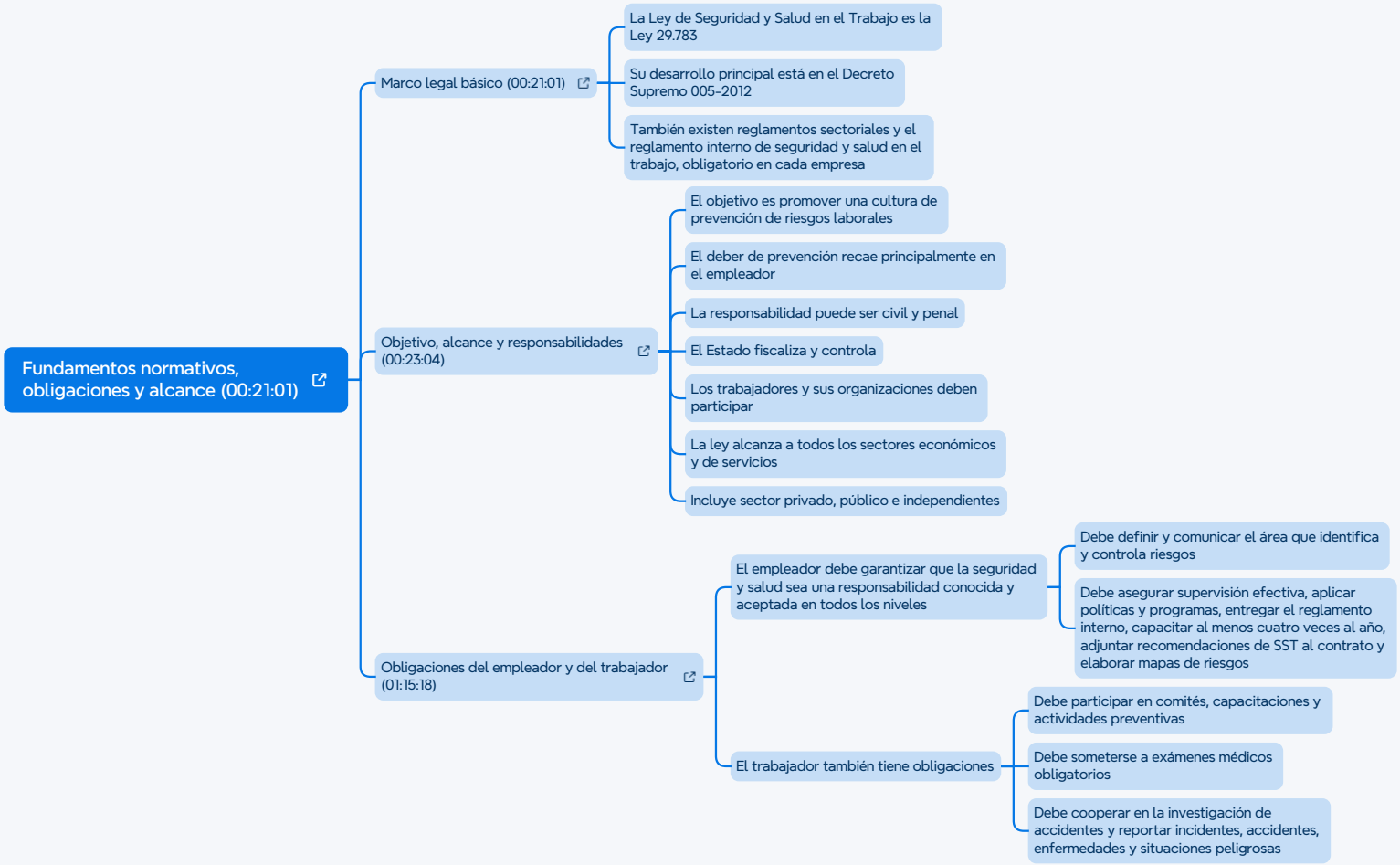
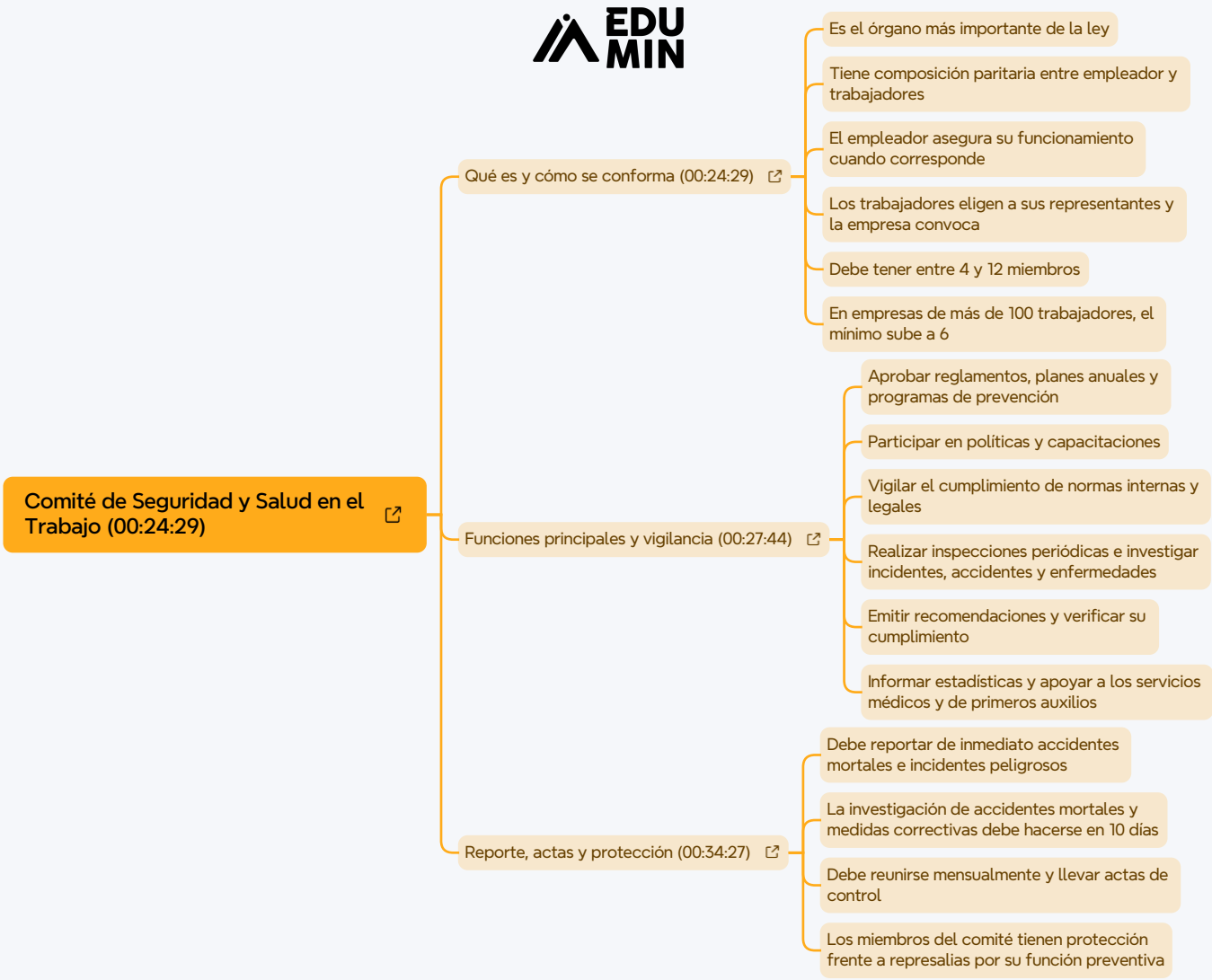
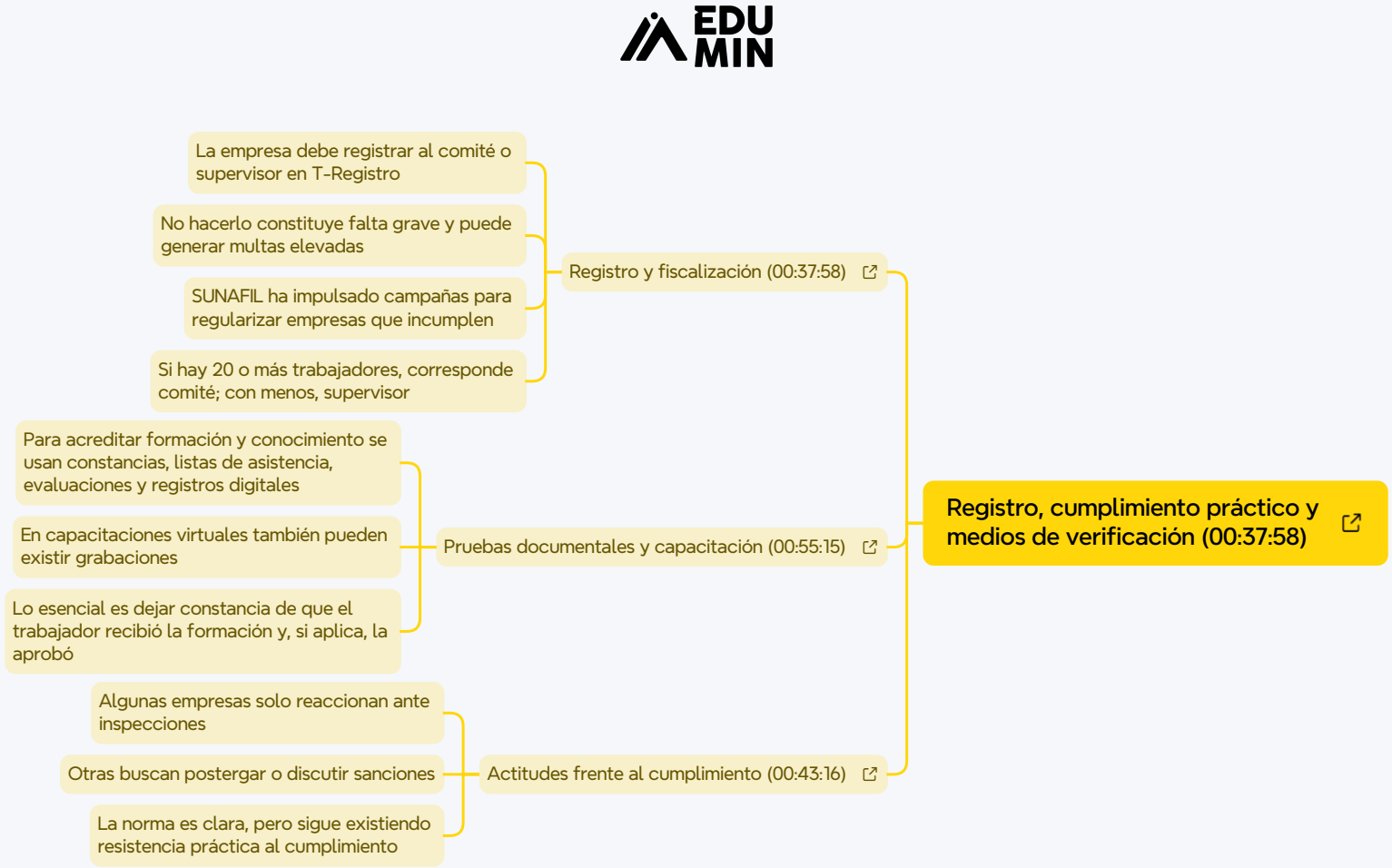

CLASE 02: LEY N.º 29783: MARCO LEGAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ACTUALIZACIONES RECIENTES - 2DA PARTE
Contexto de la ley y su importancia en Perú (00:09:53)
15
Fundamentos normativos, obligaciones y alcance (00:21:01)
20
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (00:24:29)
19
Registro, cumplimiento práctico y medios de verificación (00:37:58)
13
Cierre de la sesión y acceso a grabaciones (02:40:08)
8
Caso práctico y aplicación de la norma (01:40:17)
10
Exámenes médicos ocupacionales y modificatorias (00:58:17)
18


Contexto de la ley y su importancia en Perú (00:09:53)
Origen y relación con estándares internacionales (00:09:53)
La ley no es un invento exclusivo de la legislación peruana, sino una norma presente en distintos países otros nombres
La norma peruana se apoya en OHSAS 18001 y en la ISO 45001, por lo que sirve también como puente para comprender exigencias internacionales
Entender la ley permite interpretar mejor los sistemas modernos de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Avance histórico frente a la informalidad (00:10:36)
La ley marcó un hito en Perú porque antes no estaba claro quién asumía la responsabilidad del control dentro de la empresa
Antes era frecuente culpar al trabajador o simplemente no ejercer supervisión real
Se relaciona su cumplimiento con la informalidad económica
Solo una parte de la PEA estaría enilla
La informalidad dificulta la fiscalización y la formalización
Se afirma que Perú llegó tarde respecto a países como Estados Unidos, donde estas exigencias existían desde los años 70
Sentido preventivo de la norma (00:18:26)
El espíritu de la ley es que el trabajador no tenga que elegir entre su vida y su empleo
Busca evitar exposiciones innecesarias a riesgos como explosivos o trabajos en altura sin ni equipos
La prevención aparece como el eje central de toda la norma


Fundamentos normativos, obligaciones y alcance (00:21:01)
Marco legal básico (00:21:01)
La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es la Ley 29.783
Su desarrollo principal está en el Decreto Supremo 005-2012
También existen reglamentos sectoriales y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, obligatorio en cada empresa
Objetivo, alcance y responsabilidades (00:23:04)
El objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales
El deber de prevención recae principalmente en el empleador
La responsabilidad puede ser civil y penal
El Estado fiscaliza y controla
Los trabajadores y sus organizaciones deben participar
La ley alcanza a todos los sectores económicos y de servicios
Incluye sector privado, público e independientes
Obligaciones del empleador y del trabajador (01:15:18)
El empleador debe garantizar que la seguridad y salud sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles
Debe definir y comunicar el área que identifica y controla riesgos
Debe asegurar supervisión efectiva, aplicar políticas y programas, entregar el reglamento interno, capacitar al menos cuatro veces al año, adjuntar recomendaciones de SST al contrato y elaborar mapas de riesgos
El trabajador también tiene obligaciones
Debe participar en comités, capacitaciones y actividades preventivas
Debe someterse a exámenes médicos obligatorios
Debe cooperar en la investigación de accidentes y reportar incidentes, accidentes, enfermedades y situaciones peligrosas

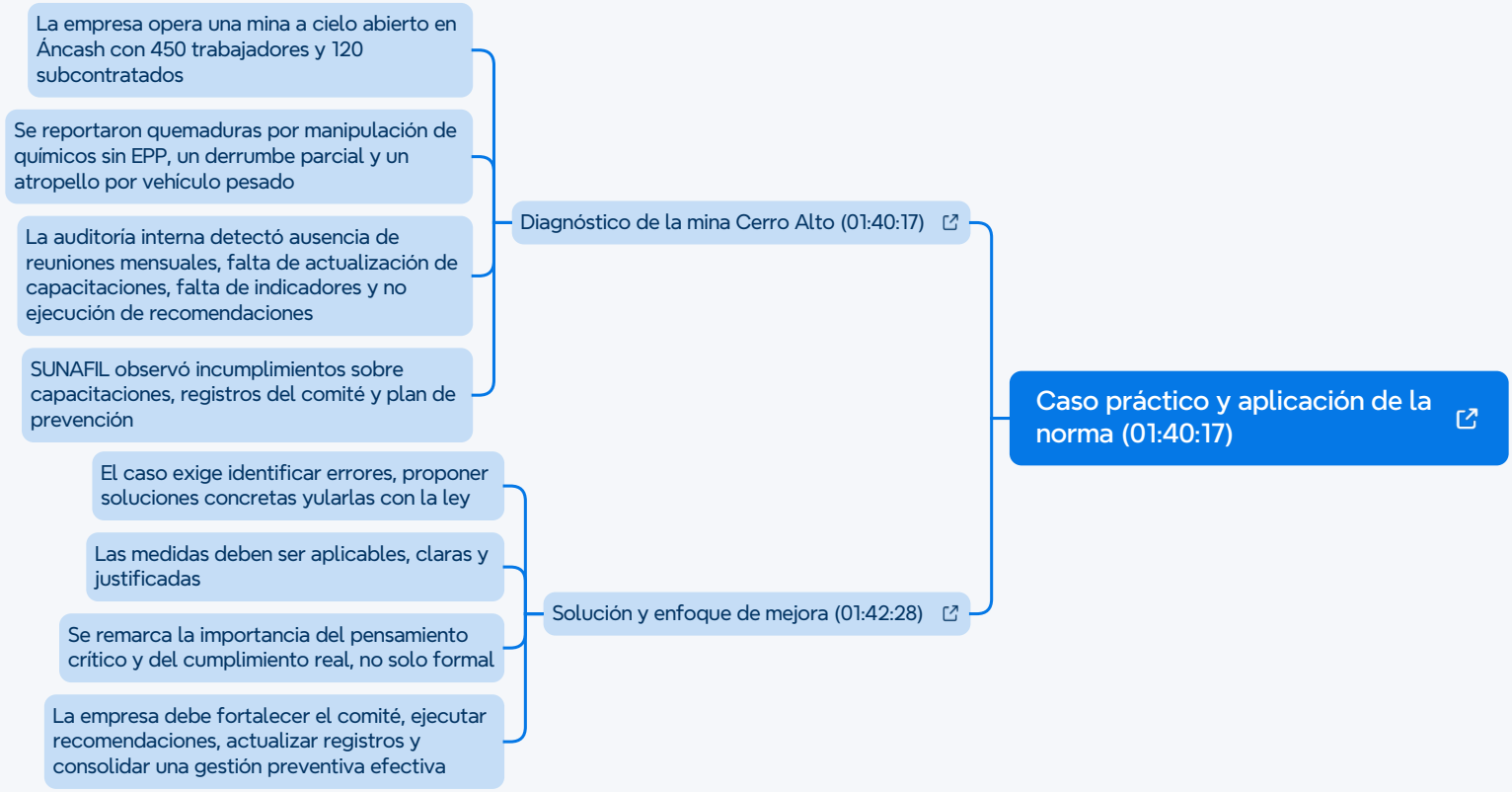

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (00:24:29)
Qué es y cómo se conforma (00:24:29)
Es el órgano más importante de la ley
Tiene composición paritaria entre empleador y trabajadores
El empleador asegura su funcionamiento cuando corresponde
Los trabajadores eligen a sus representantes y la empresa convoca
Debe tener entre 4 y 12 miembros
En empresas de más de 100 trabajadores, el mínimo sube a 6
Funciones principales y vigilancia (00:27:44)
Aprobar reglamentos, planes anuales y programas de prevención
Participar en políticas y capacitaciones
Vigilar el cumplimiento de normas internas y legales
Realizar inspecciones periódicas e investigar incidentes, accidentes y enfermedades
Emitir recomendaciones y verificar su cumplimiento
Informar estadísticas y apoyar a los servicios médicos y de primeros auxilios
Reporte, actas y protección (00:34:27)
Debe reportar de inmediato accidentes mortales e incidentes peligrosos
La investigación de accidentes mortales y medidas correctivas debe hacerse en 10 días
Debe reunirse mensualmente y llevar actas de control
Los miembros del comité tienen protección frente a represalias por su función preventiva

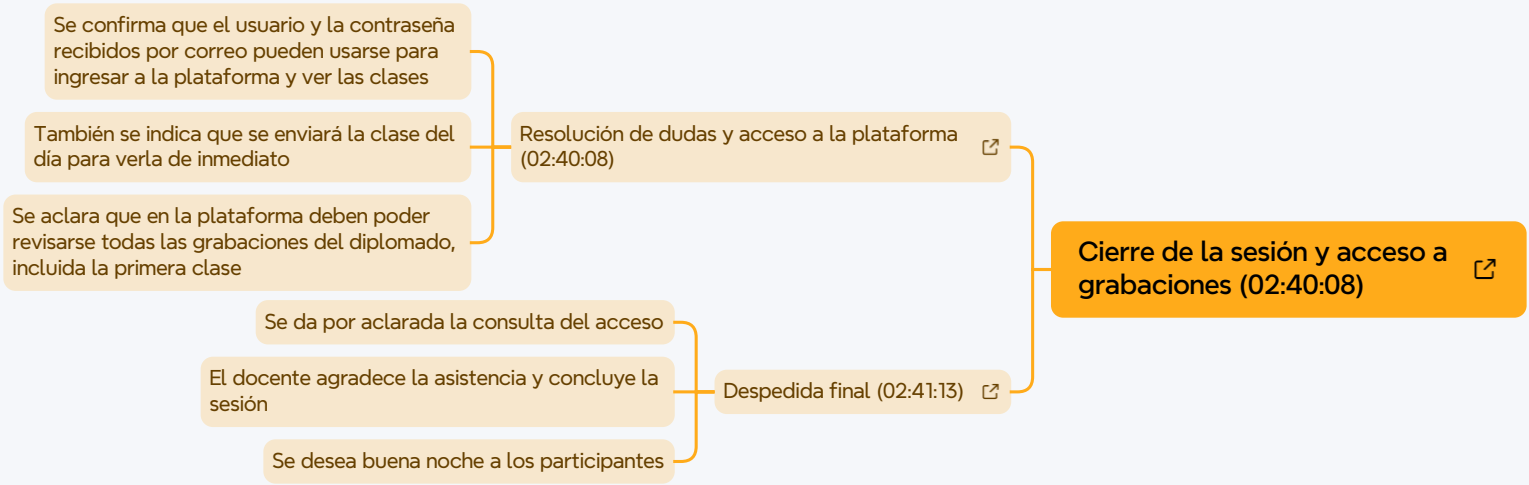

Registro, cumplimiento práctico y medios de verificación (00:37:58)
Registro y fiscalización (00:37:58)
La empresa debe registrar al comité o supervisor en T-Registro
No hacerlo constituye falta grave y puede generar multas elevadas
SUNAFIL ha impulsado campañas para regularizar empresas que incumplen
Si hay 20 o más trabajadores, corresponde comité; con menos, supervisor
Pruebas documentales y capacitación (00:55:15)
Para acreditar formación y conocimiento se usan constancias, listas de asistencia, evaluaciones y registros digitales
En capacitaciones virtuales también pueden existir grabaciones
Lo esencial es dejar constancia de que el trabajador recibió la formación y, si aplica, la aprobó
Actitudes frente al cumplimiento (00:43:16)
Algunas empresas solo reaccionan ante inspecciones
Otras buscan postergar o discutir sanciones
La norma es clara, pero sigue existiendo resistencia práctica al cumplimiento

Exámenes médicos ocupacionales y modificatorias (00:58:17)

- Función preventiva y valor probatorio (00:58:17)
  - Los exámenes médicos ocupacionales sirven para dejar constancia del estado de salud de ingreso
  - Evitan disputas sobre si una enfermedad o condición ya existía antes del trabajo
  - Los costos del examen los asume el empleador, no el trabajador
- Salida, alto riesgo y objeciones (01:00:00)
  - Los exámenes de ingreso y periódicos permiten verificar la evolución de la salud
  - Los exámenes de salida son facultativos, salvo en actividades de alto riesgo, donde deben realizarse antes, durante y al término de la relación
  - Si el trabajador se niega al examen de salida, el empleador debe dejar constancia formal mediante documento, cargo o carta notarial
  - Si del examen surgen observaciones, el trabajador puede asumir el costo de controles o mediciones complementarias
  - En trabajos de alto riesgo, la periodicidad puede ser anual o más frecuente según la exposición y criterio médico
- Cambios normativos relevantes (01:26:40)
  - La Ley 30.222 limitó los exámenes médicos ocupacionales a actividades de alto riesgo
  - El Decreto Supremo 005-2012 detalló la implementación del sistema de gestión, la elección del comité y la investigación de accidentes
  - El Decreto Supremo 016-2016 introdujo fiscalización diferenciada para MIPES
  - El Decreto Supremo 006-2014 hizo obligatorio el registro y notificación de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales
  - La Ley 31.246 reforzó la responsabilidad empresarial ante riesgos epidemiológicos
  - El Decreto Supremo 001-2021 incorporó lineamientos frente a riesgos sanitarios y epidemiológicos, incluyendo pandemias
  - La Resolución Ministerial 245-2021 precisó el procedimiento de elección de miembros del comité y del supervisor

EDU MIN


Caso práctico y aplicación de la norma (01:40:17)
Diagnóstico de la mina Cerro Alto (01:40:17)
La empresa opera una mina a cielo abierto en Áncash con 450 trabajadores y 120 subcontratados
Se reportaron quemaduras por manipulación de químicos sin EPP, un derrumbe parcial y un atropello por vehículo pesado
La auditoría interna detectó ausencia de reuniones mensuales, falta de actualización de capacitaciones, falta de indicadores y no ejecución de recomendaciones
SUNAFIL observó incumplimientos sobre capacitaciones, registros del comité y plan de prevención
Solución y enfoque de mejora (01:42:28)
El caso exige identificar errores, proponer soluciones concretas yularlas con la ley
Las medidas deben ser aplicables, claras y justificadas
Se remarca la importancia del pensamiento crítico y del cumplimiento real, no solo formal
La empresa debe fortalecer el comité, ejecutar recomendaciones, actualizar registros y consolidar una gestión preventiva efectiva


Cierre de la sesión y acceso a grabaciones (02:40:08)
Resolución de dudas y acceso a la plataforma (02:40:08)
Se confirma que el usuario y la contraseña recibidos por correo pueden usarse para ingresar a la plataforma y ver las clases
También se indica que se enviará la clase del día para verla de inmediato
Se aclara que en la plataforma deben poder revisarse todas las grabaciones del diplomado, incluida la primera clase
Despedida final (02:41:13)
Se da por aclarada la consulta del acceso
El docente agradece la asistencia y concluye la sesión
Se desea buena noche a los participantes